Публичная оферта

о заключении договора о предоставлении доступа к информационным материалам

Редакция от 21 октября 2026 года

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является публичным предложением Лобановой Марии Андреевны, ИНН 695013964534, применяющей специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее — «Исполнитель»), заключить договор с дееспособным физическим лицом (далее — «Заказчик») на условиях, изложенных ниже.

1.2. Оферта размещается в Telegram-боте @Marilobanka_bot (https://t.me/Marilobanka_bot) и (или) на сайте https://karpau.by. Версия оферты, действовавшая в момент оплаты, применяется к соответствующему заказу.

1.3. Акцептом оферты является совершение Заказчиком оплаты после ознакомления с описанием материалов, их ценой и настоящей офертой. С момента подтверждения оплаты договор считается заключённым.

2. Термины

2.1. «Гайд» — информационные материалы «Домашний уход за стопами», размещённые в закрытом Telegram-канале. Состав и описание материалов приводятся в Telegram-боте до оплаты.

2.2. «Доступ» — возможность Заказчика вступить в закрытый Telegram-канал по одноразовой пригласительной ссылке и ознакомиться с Гайдом.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к Гайду, а Заказчик обязуется оплатить его на условиях оферты.

3.2. Доступ предназначен только для личного, семейного или иного не связанного с предпринимательской деятельностью использования.

3.3. Заказчику предоставляется простая (неисключительная), непередаваемая лицензия на личное использование материалов без права их продажи, публичного размещения, рассылки, передачи третьим лицам или использования в коммерческих целях.

4. Медицинское предупреждение

4.1. Гайд носит общий информационный и образовательный характер. Он не является медицинской услугой, диагностикой, лечением, назначением лекарств или заменой очной консультации врача.

4.2. При наличии боли, воспаления, повреждений кожи или ногтей, аллергических реакций, хронических заболеваний, беременности или сомнений в безопасности процедур Заказчику следует до их применения обратиться к врачу.

4.3. Заказчик самостоятельно оценивает возможность применения общих рекомендаций с учётом своего состояния здоровья и прекращает их применение при нежелательной реакции.

5. Стоимость и оплата

5.1. Стоимость доступа указывается в рублях в Telegram-боте непосредственно перед оплатой. Указанная сумма является окончательной и включает применимые налоги.

5.2. Оплата производится в безналичном порядке через платёжный сервис Robokassa. Исполнитель не получает и не хранит полные реквизиты банковской карты Заказчика.

5.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной после подтверждения платежа платёжным сервисом.

6. Предоставление доступа

6.1. После подтверждения оплаты Telegram-бот формирует для Заказчика одноразовую пригласительную ссылку в закрытый Telegram-канал. Обычный срок автоматической выдачи — несколько минут после получения уведомления об успешной оплате.

6.2. Если автоматическая выдача не сработала, Заказчик направляет обращение по контактам из раздела 14. Исполнитель проверяет платёж и предоставляет доступ в разумный срок.

6.3. Доступ считается предоставленным после отправки исправной пригласительной ссылки. Заказчик обязан использовать свою Telegram-учётную запись, не передавать ссылку третьим лицам и обеспечить доступ к Telegram и сети Интернет.

6.4. Доступ к материалам сохраняется, пока закрытый канал и материалы поддерживаются Исполнителем. О плановом прекращении доступа Исполнитель уведомляет не менее чем за 30 календарных дней, кроме случаев, когда это невозможно из-за действий Telegram, третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Исполнитель обязан предоставить доступ в соответствии с описанием, предпринимать разумные меры по защите материалов и отвечать на обращения Заказчика.

7.2. Заказчик обязан до оплаты ознакомиться с описанием Гайда, ценой и офертой, указать достоверные данные, не нарушать права Исполнителя и третьих лиц и не передавать доступ к закрытому каналу.

7.3. Исполнитель вправе приостановить или прекратить доступ при доказанной передаче материалов или пригласительной ссылки третьим лицам. Такая мера не ограничивает права Заказчика, предусмотренные императивными нормами закона.

8. Отказ от договора, возвраты и претензии

8.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при условии оплаты фактически понесённых Исполнителем расходов. Условия оферты не исключают и не ограничивают права потребителя, которые не могут быть ограничены договором.

8.2. До предоставления Доступа уплаченная сумма возвращается по заявлению Заказчика за вычетом фактически понесённых и документально подтверждённых расходов, если они имели место.

8.3. Если Доступ не предоставлен, материалы существенно не соответствуют описанию или в них имеются иные недостатки, Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные законом.

8.4. Заявление об отказе, возврате или претензия направляются на электронную почту из раздела 14. В обращении следует указать дату и сумму оплаты, идентификатор заказа или Telegram-аккаунт и суть требования. Обращение рассматривается в сроки, установленные законодательством РФ.

9. Интеллектуальная собственность

9.1. Исключительные права на Гайд и его части принадлежат Исполнителю или используются им на законном основании.

9.2. Цитирование допускается только в объёме и порядке, допустимых законом, с указанием автора и источника.

10. Персональные данные

10.1. Для заключения и исполнения договора Исполнитель может обрабатывать Telegram ID, имя и username Заказчика, сведения о заказе и платеже, а также контактные данные, добровольно сообщённые Заказчиком.

10.2. Данные обрабатываются в объёме, необходимом для обработки оплаты, выдачи доступа, технической поддержки, возвратов, учёта и исполнения требований закона.

10.3. Данные могут быть переданы Telegram, Robokassa, банкам, операторам связи и хостинг-провайдерам только в объёме, необходимом для исполнения договора или требований закона.

11. Ответственность

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Исполнитель не отвечает за невозможность получить доступ, вызванную неисправностью устройства, отсутствием доступа к Интернету, утратой Telegram-аккаунта или нарушением Заказчиком условий Telegram. Это не освобождает Исполнителя от обязанности помочь при оплаченном, но не предоставленном по техническим причинам доступе.

11.3. Ни одно условие оферты не ограничивает ответственность Исполнителя в случаях, когда такое ограничение запрещено законом.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что оно вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами.

12.2. После прекращения таких обстоятельств сторона возобновляет исполнение обязательств в разумный срок.

13. Срок действия и разрешение споров

13.1. Оферта действует с даты её размещения до отзыва Исполнителем. Изменения применяются к заказам, оплаченным после публикации новой редакции, и не ухудшают условия уже заключённых договоров.

13.2. К договору применяется законодательство Российской Федерации.

13.3. Стороны стремятся урегулировать спор путём переговоров и обмена письменными претензиями. Если спор не урегулирован, он подлежит рассмотрению судом с соблюдением правил подсудности, установленных законом, включая право потребителя на выбор суда в предусмотренных законом случаях.

14. Реквизиты и контакты Исполнителя

Исполнитель: Лобанова Мария Андреевна

ИНН: 695013964534

Статус: налогоплательщик налога на профессиональный доход (самозанятая)

Адрес: г. Тверь, ул. Богданова, д. 33/15

Телефон: +7 910 532-69-44

Электронная почта: lobanova994@mail.ru

Telegram-бот: @Marilobanka_bot (https://t.me/Marilobanka_bot)

Сайт: https://karpau.by